МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 07 дугаар сарын 25 № 01/33 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,
БОЛОВСРОЛЫН САЙД П.НАРАНБАЯР ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.12 дахь заалтад "Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл боловсруулж, Улсын Их Хуралд хүргүүлэх" гэж заасны дагуу Комиссоос 2024 онд Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэлийг Улсын Их Хурлаар хэлэлцүүлж, "Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэл, эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2023 оны тайланг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай" 2024 оны 05 дугаар сарын 02-ны 37 дугаар тогтоолыг баталсан.

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэлд "Боловсролын салбар дахь хүний эрх" сэдэвт бүлгийн хүрээнд нийт 11 санал, зөвлөмжийг хүргүүлснээс УИХ-ын тогтоолд 4 санал нь багцлагдаж туссан, зарим заалт нь тусаагүй байна. Мөн илтгэлийн "Гэр бүлийн харилцаан дахь жендэрийн эрх тэгш байдал, хүний эрхийн зарим асуудал" сэдэвт бүлгийн хүрээнд нийт 6 санал, зөвлөмжөөс гэр бүлийн боловсролын талаар 1 санал тогтоолд тусаагүй байна.

Эдгээр бүлгүүдийн хүрээнд сурч, боловсрох эрхтэй холбоотой дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон. Үүнд:

1. Төрийн өмчит цэцэрлэгүүдийн хүүхдийн хоолны чанар, шим тэжээлийг нэмэгдүүлэх бодит шаардлага тулгарч байна. Цэцэрлэгийн хоолны чанар, нэр төрлийг олшруулж тэжээллэг чанарыг нэмэгдүүлэхэд эцэг, эх, асран хамгаалагчдын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлж, татан оролцуулах хэрэгтэй байна. Түүнчлэн газар нутгийн байршлаас хамааран ялангуяа говийн бүсийн сумдад чанарын шаардлага хангахгүй ундны ус хэрэглэж байгаад анхаарч гал тогоонд ундны усыг цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг байршуулах, хүүхдийн хоол, цайг стандартад нийцсэн усаар бэлдэх шаардлагатай.

2. Хамран сургах тойроготой холбоотойгоор хүүхдийн сурч боловсрох эрхийн нэг асуудал нь зарим сургуульд хамран сургах тойргийн биш хүүхдийг сургуулиас шилжин харьяаллын сургуульдаа суралцахыг шаардаж буй явдал юм. Хүүхэд уг шаардлагын дагуу сургуулиас гарч, харьяаллын сургуульд хамрагдах боломжгүйгээс хугацаа алдах, сургууль завсардах тохиолдол байгааг эрх бүхий байгууллагууд анхааралдаа авч, сургууль хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, бүртгэлийн системийг чанаржуулах, боловсрол эзэмшүүлэх хариу арга хэмжээ авах шаардлагатай байна.

3. Холбогдох судалгаа, шинжилгээнээс харахад сургууль завсардах голлох шалтгаан нь өрхийн амьжиргааны түвшин, өвчлөл байна. Өрхийн амьжиргааны түвшингөөс хамаарч ялангуяа хөвгүүд ажил, хөдөлмөр эрхэлж, ар гэрээ тэжээх зэргээр сургууль завсардаж сурч боловсрох, хөгжих, нийгмийн хамгаалалд орох эрх нь зөрчигдөж байна. Иймд төрөөс сургууль завсардалт, ялангуяа эрэгтэй сурагчдын сургууль завсардалтыг бууруулах, суурь боловсрол эзэмшихэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

4. Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын байгууллагын сургалтын барилга байгууламж, дотуур байр, лаборатори, дадлагын газрын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангалтгүй, тухайлбал, ариун цэврийн байгууламжийн

15007017

12.7, анги танхим, дадлагын газрын 13.4, номын сангийн 31.4 хувь нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт шаардлага огт хангаагүй, дотуур байрын гадна орчин, барилга байгууламж, өрөөний орчин нөхцөлийг үнэлэхэд үнэлгээний дундаж 74.6 хувьтай гарсан байх тул сургалтын байгууллагын гадаад болон дотоод орчны аюулгүй байдал стандартын шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шаардлагатай байна.

5. Бүх түвшний боловсролын сургалтын байгууллагын орчинд оюутан, суралцагчийн аюулгүй байдлыг хангах, эрүүл, аюулгүй, хамгаалагдсан орчинд сурч боловсрох, хөгжих боломжийг бүрдүүлэх, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар эрх зүйн орчин бүрдэж, тодорхой стандартууд мөрдөгдөж байгаа хэдий ч стандартын шаардлага хангаагүй орчин нөхцөлтэй сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, их, дээд сургууль олон байна. Гадаад орчин, дотоод орчин, үйл ажиллагаанд тавигдах стандартын шаардлагын хэрэгжилт сургалтын байгууллагын байршил, өмчийн хэлбэрээс хамааран харилцан адилгүй байна.

6. Сургалтын байгууллагын техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, сургалтын лаборатори, дадлагын баазын нэгдсэн судалгааг хийх, сургалтын лаборатори, дадлагын бааз, тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ, хангамжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.

7. Боловсролын салбарт үйлдэгдэж байгаа хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, дээрэлхэлт нь нийгмийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдал, эрүүгийн хэргийн гаралт, хүүхдийн ирээдүйн хөдөлмөр эрхлэлт, орлогын байдал, нийгмийн харилцаанд идэвхтэй оролцоход ноцтой үр дагавар учруулахын зэрэгцээ эдийн засгийн үргүй зардлыг нэмэгдүүлдэг. Холбогдох хууль тогтоомжоор бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагад ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, үе тэнгийн дээрэлхэлтийг хориглож, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох чиглэлээр журам, чиглэл баталж, нэгдсэн удирдамжаар хангаж байгаа хэдий ч сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, их, дээд сургуульд суралцагчдын эрх зөрчигдөж байна.

8. Хүүхэд, залуучууд, эцэг эхэд гэр бүлийн боловсрол олгох үйл ажиллагаа бүх түвшинд хангалтгүй, ерөнхий боловсролын сургуулийн хөтөлбөрт энэ чиглэлээр системтэй сургалт тусгагдаагүй, эрүүл мэндийн хичээлээр гэр бүл төлөвлөлт, нөхөн үржихүй, эцэг эхийн үүрэг хариуцлагыг олгож буй гэх мэдээллийг холбогдох яам мэдээлсэн ч сургалтын агуулга, хөтөлбөр хангалтгүй, энэ чиглэлээр мэргэшсэн багш, боловсон хүчин байхгүй, цөөн цагтай байгаа нь ирээдүйд хариуцлагатай эцэг, эх байх төлөвшлийг бүрэн олгож чадахгүй байна. Иймд гэр бүлийн боловсролыг бүх шатанд олгох төр ба иргэний нийгмийн оролцоо бүхий тогтолцоог тодорхой болгож, нэгдсэн арга зүйн удирдлагаар хангах үүргийг боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагад хариуцуулах нь зүйтэй байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их Хурлын 2024 оны 37 дугаар тогтоолд тусгагдаагүй асуудлаар дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Сургууль завсардсан, сургуульд огт суралцаагүй хүүхдийн бүртгэлийн нэгдсэн сан үүсгэх, боловсрол олгох арга хэмжээ авах;
2. Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын суралцуулах мэргэжлийн чиглэлийг хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлттэй нийцүүлж өөрчлөх, суралцагчдад тэтгэлэг олгох журмыг шинэчлэх;
3. Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтад зориулсан техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, хэрэглэгдэхүүн, лаборатори, дадлагын орчныг сайжруулах;
4. Малчин өрхийн хүүхдүүд бага боловсролыг гэртээ ойр эзэмших, суралцагч цахим, зайны зэрэг бусад хувилбарт боловсрол эзэмших боломжийг бүрдүүлэх;
5. Сургуулийн орчинд ялгаварлан гадуурхалт, үе тэнгийн дээрэлхэлтээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, бодитой үр дүн гаргах;
6. Их дээд сургуульд суралцагчдад багш, ажилтнаас аливаа зохисгүй дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт үзүүлэхийг хориглох, гомдол гаргах талаар

сургуулийн дотоод журамд зохицуулах, сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлыг тогтмол зохион байгуулах;

7. Боловсролын ерөнхий хууль, хоолны зардлын норматив тогтоох журмын хэрэгжилтийг хангаж, төрийн болон орон нутгийн өмчийн цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлын тодорхой хувь хэмжээг өрхийн орлогоос хамааруулан интервалаар эцэг эх, асран хамгаалагчаас тооцож төвлөрүүлэх аргачлалыг батлах, хяналт тавьж ажиллах;
8. Гэр бүлийн боловсрол олгох, хувь хүнийг төлөвшүүлэх агуулгыг албан, албан бус бүх шатны боловсролын хөтөлбөрт тусгах, төр ба иргэний нийгмийн оролцоо бүхий тогтолцоог тодорхой болгож, холбогдох байгууллагад хариуцуулах.

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ДАРГА Д.СҮНЖИД